

Te aplica la Ley 11/2023 para productos

Productos cubiertos

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Eres operador económico (fabricante, importador o distribuidor) de productos cubiertos por la Ley 11/2023. Te aplica el Título I completo: requisitos de accesibilidad del producto (Anexo I), documentación técnica (Anexo IV), declaración UE de conformidad (Anexo VI) y marcado CE. Sanciones hasta 1.000.000 € para infracciones muy graves.

OBLIGACIONES

Qué te exige la ley exactamente

La Ley 11/2023 distingue entre productos físicos y servicios digitales. Para los productos cubiertos (terminales con interactividad, autoservicio, lectores electrónicos, terminales de pago), las obligaciones son las propias del mercado CE: conformidad, documentación, declaración formal y trazabilidad.

1. Obligaciones según tu rol como operador económico

Obligación	Fabricante	Importador	Distribuidor
Diseñar/garantizar conformidad	Sí	Verificar	Verificar
Documentación técnica (Anexo IV)	Elabora	Conserva	—

Obligación	Fabricante	Importador	Distribuidor
Declaración UE conformidad (Anexo VI)	Elabora	Conserva	—
Marcado CE	Aplica	Verifica	Verifica
Conservación 5 años	Sí	Sí	Sí
Notificar no conformidad	Sí	Sí	Sí
Cooperar con autoridades	Sí	Sí	Sí

2. Conformidad técnica (art. 3 + Anexo I)

Los productos deben cumplir los requisitos de accesibilidad establecidos en el Anexo I de la Ley 11/2023, articulados en cuatro principios: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.

3. Marcado CE de accesibilidad (arts. 18-19)

Antes de poner el producto en el mercado, debes fijarle el marcado CE de forma visible, legible e indeleble en el producto o, si no es posible, en su embalaje y documentos adjuntos. El marcado significa que el producto cumple los requisitos de accesibilidad de la Ley 11/2023.

4. Declaración UE de conformidad (art. 18 + Anexo VI)

Documento técnico que acredita formalmente la conformidad del producto. Debe seguir el modelo del Anexo VI y contener los elementos del Anexo IV. No se publica obligatoriamente, pero debes facilitarla a las autoridades cuando la requieran.

LA TRAMPA DEL ART. 11

Si modificas un producto de modo que afecte a su conformidad, o lo comercializas bajo tu propia marca, asumes las obligaciones del fabricante. Esto es habitual: importador o distribuidor que pone marca propia se convierte legalmente en fabricante. Si lo haces sin saberlo, asumes responsabilidades que probablemente no has previsto.

CRONOLOGÍA

Plazos que te afectan

Fecha	Qué pasa	Estado
28 jun 2025	Productos puestos en el mercado deben cumplir	En vigor
28 jun 2030	Fin de prórroga para productos comercializados pre-2025	Futuro
Hasta 2035	Terminales de autoservicio en uso (transición progresiva)	Futuro
Hoy	Productos nuevos en mercado: obligación activa	Aplicable

CONSECUENCIAS

Sanciones aplicables

El art. 30 de la Ley 11/2023 remite al régimen sancionador del Real Decreto Legislativo 1/2013. Para productos, las infracciones más típicas como muy graves son: comercializar sin marcado CE, falsedad en declaración UE de conformidad, o seguir comercializando un producto retirado por la autoridad.

Gravedad	Cuantía máxima	Ejemplos típicos en productos
Leve	30.000 €	Defectos formales en documentación técnica, primera infracción.
Grave	90.000 €	No conservar declaración UE de conformidad, etiquetado incompleto.
Muy grave	1.000.000 €	Comercializar sin marcado CE, falsedad en conformidad, reincidencia.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de acción de 30 días

Semana 1 — Diagnóstico de catálogo

- Inventario de productos cubiertos en tu catálogo actual.
- Identificación de rol exacto por producto (a veces eres fabricante de algunos e importador de otros).
- Estado de conformidad técnica de cada producto y documentación existente.

Semana 2 — Documentación técnica

- Elaboración o recopilación de documentación técnica (Anexo IV).

- Redacción de declaraciones UE de conformidad (Anexo VI) por producto o familia.
- Plan de aplicación de marcado CE en productos y embalajes.

Semanas 3 y 4 — Procedimientos y archivo

- Procedimiento interno de evaluación de conformidad (módulo A del Anexo V).
- Procedimiento de notificación de no conformidades a autoridades.
- Sistema de archivo documental con período de conservación de 5 años.

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Para tu caso, mi servicio cubre:

- Auditoría del sitio web y portal de soporte donde presentas los productos (WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549).
- Plan de remediación con horas estimadas.
- Si además prestas servicios cubiertos: documento de cumplimiento del art. 13.2 para tus condiciones generales.

LO QUE NO ENTRO

La parte de conformidad del producto físico (marcado CE, declaración UE de conformidad, documentación técnica del Anexo IV) requiere consultoría especializada en certificación de producto. No es mi terreno y no quiero venderte algo que no entrego bien. Puedo recomendarte contactos especializados en esa parte si lo necesitas.

Precio cerrado del informe sobre web: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas
jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas

- Sanciones de la Ley 11/2023: cuantías reales

jpiedra.com/blog/sanciones-ley-11-2023

- Lighthouse no es una auditoría de accesibilidad

jpiedra.com/blog/lighthouse-no-es-auditoria-accesibilidad

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.